

[10-1] [경고] 사항

1. 제 목 : 설계수량 과다산정 및 준공업무 소홀
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠㉠
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

관련자는 2017. 1. 19.부터 현재까지 연구지원처 0000연구실에서 국책수탁 연구과제인 ‘%%형 @@@@ 주거단지 실증연구’를 수행하면서 &&&&& 발효·소멸 장치 관련 용역을 아래의 [표 37]과 같이 발주하여 용역계약을 체결하였다.

[표 1] &&&&&관련 위탁연구용역 발주현황

용역명	설계금액	계약방법	계약일	준공일	계약업체
0000 주거단지 자동회수·발효·소멸 (#####) 시스템의 제작·운영용역	1,500백만원	협상에 의한 계약	‘17.06.30	‘18.05.02	(주)@@@@

자료 : 연구지원처 제출자료 재구성

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조에 따르면 계약담당자는 예정가격 작성 시 가격 및 비용 등이 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 또한 예산의 집행에 있어서는 사용처와 그 근거가 명확하여야 한다.

그런데도 관련자는 OO %%%빌리지 공동주택(634세대)를 대상으로 위 용역을 발주하면서, 주방오물분쇄기¹⁾ 설계수량을 “여유분”이라는 명목으로 세대수 보다 66개 많이 산정하였다.

1) 세대 내 주방싱크대 배수구에 부착하여 음식폐기물을 분쇄시켜 분쇄된 음식폐기물을 싱크대 하부로 주방오수와 함께 배출 가능토록 하는 장치(기성제품)로서 싱크대 트랩, 연결횡지관 포함.

[표 2] 과다설계 현황

(단위 : 천원)

품 명	직 접 비			간 접 비				합 계
	단가	수량	금액	일반관리비	이윤	부가세	금액	
주방오물분쇄기	260	66	17,160	772	11,095	2,903	14,770	31,930

자료 : 설계금액 산출내역서 발췌

또한 2018. 5. 2. 해당용역이 준공된 후 준공검사 결과보고 시에도 해당물량에 대한 생산확인 내용 및 향후 처리계획 등을 명시하지 않았다가, 실지감사 종료일(‘18. 7. 13) 이후 토지주택연구원에 물품을 반입 하는 등 준공업무를 소홀히 하였다.

이처럼 관련자는 용역시행계획서 등 발주자료에 “여유분” 제작에 대한 구체적 사유 및 사용처도 명시하지 않고 설계수량을 과다 산정하였으며, 준공서류에도 물량확인과 해당자재의 처리방향을 명확히 밝히지 않는 등 업무처리를 부 적정 하게 수행하였다.

이에 대하여 관련자는 시범사업으로 처음 접하는 분쇄기의 사용자 부주의에 따른 파손의 경우에는 보증수리가 어려울 것으로 판단되었고, 이에 신속히 대응하지 못할 경우에는 입주민의 집단민원 발생이 우려되어 여유분을 추가 발주하였다고 주장 하고 있다.

또한 000빌리지 시범사업 기간인 ‘18. 12. 20.까지는 사용자 부주의에 따른 분 쇄기 파손에 대안으로 활용하고, 시범사업 이후 잔여분이 발생할 경우에는 꾸준히 증가하는 신규 사업대상 지구에 활용할 예정이라 밝히고 있다.

그러나, 토지주택연구원은 2017. 6. 8. 해당단지와 업무협약을 체결하면서, LHI의 비용부담은 시스템의 단지 내 제작·설치비와 유지보수비(목질바이오칩 공급, 소모성 부품 수리교체)만으로 한정하 바 있다.

즉, 협약을 체결한 사업시행에 있어서 예산의 집행은 비용부담의 주체와 책임한계의 범위 내에서만 집행이 가능하며, 입주자 부주의에 의한 제품의 고장은 소모성 부품의 수리교체가 아닌데도, 계약상대방의 불만을 미리 예측하고 사업추진을 편리하게 도모하고자 무분별하게 예산을 집행하려 한 것으로 볼 수 있다.

또한 입주자의 사용 부주의에 따른 제품고장을 설치자가 무상으로 교체하여 주는 것은 주의를 다하여 제품을 사용하는 선량한 다수에게 상대적 박탈감과 도덕적 헤이를 조장할 우려도 있다.

한편 발주당시의 용역시행 계획서에 따르면, 해당단지 입주자의 참여 동의율이 89.1%로서 10% 이상의 여유분은 기 확보된 상태였다고 볼 수 있었고, 용역 결과 보고서에 따르면 입주자의 설치 부동의 등으로 91세대(14.4%)를 설치하지 못한 채 준공하였다.

결국 본 용역은 전체 세대의 85.6%에 시스템을 적용하여 시운전에 대한 문제점, 데이터 축출 등 용역시행의 목적을 달성하였고, 설치 세대 분 중 잔여분 91개와 “여유분”으로 발주한 66개가 남겨진 상태로 용역은 종료되었다.

따라서, 본 용역이 학술연구용역으로서 입주단지에 처음 적용되는 특수성을 감안 하더라도, 명확한 근거도 없이 “여유분”이란 명목으로 설계수량을 산정한 것은 무분별한 예산의 집행으로 인해 불필요한 예산낭비를 초래하였다는 비난을 피하기 어렵다.

5. 조치할 사항

■■■■■장은

학술연구용역을 발주하면서 설계수량 산정 및 준공업무를 부적정하게 수행한 관련
자에 대하여 엄중 ‘경고’하시기 바랍니다(경고).

[10-2] [통보] 사항

1. 제 목 : 설계수량 과다산정 및 준공업무 소홀
2. 조치부서 : 연구지원처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

연구지원처 0000연구실에서는 국책수탁 연구과제인 ‘%%% &&&& 주거단지 실증연구’를 수행하면서 ##### 발효·소멸장치 관련 용역을 아래의 [표 39]와 같이 발주하여 용역계약을 체결하였다.

[표 3] #####관련 위탁연구용역 발주현황

용역명	설계금액	계약방법	계약일	준공일	계약업체
0000 주거단지 자동회수·발효·소멸 (#####) 시스템의 제작·운영용역	1,500백만 원	협상에 의한 계약	‘17.06.30	‘18.05.02	(주)@@@@

자료 : 연구지원처 제출자료 재구성

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조에 따르면 계약담당자는 예정가격 작성 시 가격 및 비용 등이 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 또한 예산의 집행에 있어서는 사용처와 그 근거가 명확하여야 한다.

그런데도 관련부서에서는 OO 000빌리지 공동주택(634세대)를 대상으로 위 용역을 발주하면서, 주방오물분쇄기²⁾ 설계수량을 “여유분”이라는 명목으로 세대수 보다 66개 많게 산정하였다.

2) 세대 내 주방싱크대 배수구에 부착하여 음식폐기물을 분쇄시켜 분쇄된 음식폐기물을 싱크대 하부로 주방오수와 함께 배출 가능토록 하는 장치(기성제품)로서 싱크대 트랩, 연결형지관 포함.

[표 4] 과다설계 현황

(금액단위 : 천원)

품 명	직 접 비			간 접 비				합 계
	단가	수량	금액	일반관리비	이윤	부가세	금액	
주방오물분쇄기	260	66	17,160	772	11,095	2,903	14,770	31,930

자료 : 설계금액 산출내역서 발체

또한 2018. 5. 2. 해당용역이 준공된 후 준공검사 결과보고 시에도 해당물량에 대한 생산확인 내용 및 향후 처리계획 등을 명시하지 않았다가, 실지감사 종료일(‘18. 6. 22) 이후 토지주택연구원에 물품을 반입 하는 등 준공업무를 소홀히 하였다.

이처럼 관련부서에서는 용역시행계획서 등 발주자료에 “여유분” 제작에 대한 구체적 사유 및 사용처도 명시하지 않고 설계수량을 과다 산정하였으며, 준공서류에도 물량확인과 해당자재의 처리방향을 명확히 밝히지 않는 등 업무처리를 부 적정하게 수행하였다.

이에 대하여 관련부서에서는 시범사업으로 처음 접하는 분쇄기의 사용자 부주의에 따른 파손의 경우에는 보증수리가 어려울 것으로 판단되었고, 이에 신속히 대응하지 못할 경우에는 입주민의 집단민원 발생이 우려되어 여유분을 추가 발주하였다고 주장하고 있다.

또한 000빌리지 시범사업 기간인 ‘18. 12. 20.까지는 사용자 부주의에 따른 분쇄기 파손에 대안으로 활용하고, 시범사업 이후 잔여분이 발생할 경우에는 꾸준히 증가하는 신규 사업대상 지구에 활용할 예정이라 밝히고 있다.

그러나, 토지주택연구원은 2017. 6. 8. 해당단지와 업무협약을 체결하면서, LHI의 비용부담은 시스템의 단지 내 제작·설치비와 유지보수비(목질바이오칩 공급, 소모성

부품 수리교체)만으로 한정할 바 있다.

즉, 협약을 체결한 사업시행에 있어서 예산의 집행은 비용부담의 주체와 책임한계의 범위 내에서만 집행이 가능하며, 입주자 부주의에 의한 제품의 고장은 소모성 부품의 수리교체가 아닌데도, 계약상대방의 불만을 미리 예측하고 사업추진을 편리하게 도모하고자 무분별하게 예산을 집행하려 한 것으로 볼 수 있다.

또한 입주자의 사용 부주의에 따른 제품고장을 설치자가 무상으로 교체하여 주는 것은 주의를 다하여 제품을 사용하는 선량한 다수에게 상대적 박탈감과 도덕적 헤이를 조장할 우려도 있다.

한편 발주당시의 용역시행 계획서에 따르면, 해당단지 입주자의 참여 동의율이 89.1%로서 10% 이상의 여유분은 기 확보된 상태였다고 볼 수 있었고, 용역 결과 보고서에 따르면 입주자의 설치 부동의 등으로 91세대(14.4%)를 설치하지 못한 채 준공하였다.

결국 본 용역은 전체 세대의 85.6%에 시스템을 적용하여 시운전에 대한 문제점, 데이터 축출 등 용역시행의 목적을 달성하였고, 설치 세대 분 중 잔여분 91개와 “여유분”으로 발주한 66개가 남겨진 상태로 용역은 종료되었다.

따라서, 본 용역이 학술연구용역으로서 입주단지에 처음 적용되는 특수성을 감안 하더라도, 명확한 근거도 없이 “여유분”이라 명목으로 설계수량을 산정한 것은 무분별한 예산의 집행으로 인해 불필요한 예산낭비를 초래하였다는 비난을 피하기 어렵다.

그러므로, 기 제작된 주방오물분쇄기에 대하여 설치 세대 분 중 잔여분은 추가

동의세대 등에 활용할 수 있도록 관리소에 인계하고, 여유분으로 발주된 66 Set에 대하여는 기 집행된 예산이 사장되지 않도록 활용방안 마련이 필요하다.

5. 조치할 사항

연구지원처장은

설계수량 과다산정으로 추가 제작된 주방오물분쇄기(66 Set)에 대한 활용방안을 강구하시기 바랍니다(통보).